

מסורת הש"ס

<sup>(א)</sup> [י"ז אלול], <sup>(ב)</sup> רש"י, <sup>(ג)</sup> י"א ואשר דלא,

»

הגהות הב"ח

<sup>(א)</sup> רשב"ם ד"ה אמר רב עמרם וכו' לנלמי שיכתב בה דבר הלךך דהשתא אם לא יזייפו ויוסיפו לאחר זמן אין אט: <sup>(ב)</sup> תוס' ד"ה (בדף הקודם) ואריך וכו' ויש לומר דודאי בדיון הוא שיהא כשר אלא דבגיתין פרק המציא מנאנא שמעט שדורא פסול: <sup>(ג)</sup> בא"ד דפקק קמא דגיתין האי שטרא: <sup>(ד)</sup> בא"ד ר' יוחנן פקק שני על מתנתיון דלץ סתפין לא על ניר מחוק: <sup>(ה)</sup> בא"ד אליבא דר' יוחנן מואה דליבא חזרת השטר: <sup>(ו)</sup> בא"ד אין סתפין לא על שני ניר: <sup>(ז)</sup> בא"ד אכל בשאר שטרות, י"ג עין בתוס' פ"ג דגיתין דף כב: ד"ה אכל בשטרות לא פירשו להדאי דר' יוחנן מואה בשטרות דבעי ללמח: <sup>(ח)</sup> בא"ד בין הרחיקו בין לא הרחיקו: <sup>(ט)</sup> ד"ה לפי וכו' לעיל דכתב ביה שריר וקיים וכו' משטרא אחרונה כדרי שני: <sup>(י)</sup> בא"ד אכל עיקר שני שאין למיזן וכו' ודדיו סתפין על אותו המחק ודיו מקיימאן אותם שטרות שטיא אחרונה: <sup>(יב)</sup> בא"ד אחר וקנינא מיניה קודם שריר וקיים ואם אין למדין: <sup>(יג)</sup> בא"ד ולמדין אלו בטוב משטרא אחרונה: <sup>(יד)</sup> בא"ד דכתבנין גיטין ודיון די יהודין ליכי מנאי: <sup>(טו)</sup> בא"ד מקמי דאכתובילא אדברת מן שטרא כדאיתא: <sup>(טז)</sup> בא"ד לר"ת במיקון הגט שעשה שכתב כל דבר וכו' ששנה עליהם פעמיים ושלא בתוך השטר או אין עיקר הגט תלי בזה הורגלו כ"ל ותיבת שכתב מתקין: <sup>(טז)</sup> בא"ד שימחוק בשטר דבר שעיקר השטר תלוי בו ויכתוב עליה דבר ששני וכו' כן נראה לר"י וכו' דלפעמים בחזרה גופה:

»

לענין רש"י

קיינוב"ש [קריינוב"ש]. פרטות, מטבעות קטנות.

## גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

**אמר רב עמרם לפי שאין למדין משטיא אחרונה**. מפני שאין העדים יכולין לקרב חתימתן כ"כ בסמוך בסוף השטר ומניחין ריוח בין השטר לחתימתן ויכול אדם לזייף ולהוסיף בינתיים שיטה אחת והלכך תקון רבנן לחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה לנלתי שיכתב בה

דבר הכריך <sup>(א)</sup> שהרי אם זייפו והוסיפו לאחר זמן אין אנו מפסידין כלום אם לא נלמד הימנה שהרי כבר כתוב כל זה למעלה וגם אם זייפו ויוסיפו בשיטת החלק שאחר ענינו של שטר שבשיטה אחרונה בין השטר לעדים לא מעלה ולא מוריד שהרי אין למדין משטיא אחרונה. ובשאין כתוב בשטר שריר וקיים מיירי. כן נראה בעיני טעם הדבר ופירושו ועיקר:

**הרחיק את העדים שני שיטין מן הכתב פסול**. אם אין כתוב זו שריר וקיים אפי' יש עדים שלא נוסף זו דבר זיוף מכל מקום האי שטרא חספא בעלמא הוא שלא נעשה כתקון חכמים וכמלוה על פה דמיא: **אלא לאו ש"מ אין למדין משטא אחרונה**. הלכך הרחיק שני שיטין פסול שיכול לזייף שני שטין ונלמוד מן הראשונה: **אלא**

מכשירין ואמר רבי יוחנן אפילו מכאן עד עשרה ימים מכשיר ר' אליעזר דאי הוה תנאה חייפיה מדכר דכיר ואם כן מאי קפריך הא ליכא חזרת השטר אלמא אע"פ שאין יכול לזייף פסול כי ליכא חזרה ואע"ג דר' <sup>(א)</sup> (אליעזר) פליג על ר' יוחנן ופוסל דר מלאאמר <sup>ב</sup> מ"מ הלכה כר' יוחנן רבו ועוד בריש חוקת הבתים (לעיל דף טז). אמר אציי שדות בכסף יקנו עזה טובה קמ"ל וזהו כסברת ר' יוחנן דהתם והא לאו ראיא היא דע"כ לא פריך אליציה דר' יוחנן <sup>(ב)</sup> דהא ליכא חזרת השטר דלדידיה היכי פריך והא בעינן כתב שאינו יכול להודיין וליכא דהא אמר ר' יהודה בן בתירא אין כותבין <sup>(ג)</sup> על נייר מחוק ולא על דיפתרא וחכמים מכשירין ואמר ר' יוחנן כשהכשיר ר"א אפילו מכאן ועד עשרה ימים דכירי דר' אלעזר פריך דאמר לא הכשיר ר"א אלא לאלתר אכל מכאן ועד עשרה ימים לא וה"ג פריך שפיר והא בעינן חזרת השטר וליכא ויכול לזייף ולא דכירי לימים רבים אכל לר' יוחנן ה"ג דכשר כיון שאין יכול לזייף מדכר דכירי <sup>ד</sup> [מיהו מזינו למימר דאף לר"י פריך] <sup>ה</sup> ולא הכשיר ר' יוחנן אפי' מכאן ועד י' ימים אלא בגיטין דליכא רוב תנאים הלכך מדכר דכירי <sup>(ו)</sup> אכל בשאר שטרות מכאן ועד י' ימים לא דרוב עניני תנאים הם בשטר ולא דכירי לזמן מרובה מהיו מסתבר דפסול גזירה אטו היכא דלא הרחיק שיטה אחת דלא משתמיט לאפלוגי בהן אלא בין הרחיקו <sup>(ז)</sup> ללא הרחיקו בעינן חזרת השטר: **לפי שאין למודין בו**. בימיהם לא היו כותבין שריר וקיים בפשוטין שלהם כדאמר גבי מקושר לעיל דכתב <sup>(ח)</sup> שריר וקיים מכלל דבפשוטים לא היו כותבין שריר וקיים ולכך לא היו למדין משטיא אחרונה שלא יוכל לזייף בשיטה אחת שהרחיקו העדים והיו כותבין חזרת השטר בשיטה אחרונה ולא שום דבר עיקר <sup>(ט)</sup> שאין למדין הימנה ואם אירע בהן מחק היו כותבין אותו והיו מקיימאם אותו קודם שיטה אחרונה דאחרי כן לא היו למדין כן עיקר הימנה ויש לתמוה א"כ היאך הורגלנו לכתוב קיום מחקים אחר וקנינא מיניה <sup>(י)</sup> והא אין למדין משטיא אחרונה ואין לך למדין גדול מזה ולא היה לנו ללמוד לפי שיכול לצא לידי זיוף כיון שהשטר כשר בלא שריר וקיים שפעמיים לא יכתוב מתחלה שריר וקיים ויבא זה וימחקו מה שירצה ויגיה ויקיים המחק בסוף ויכתוב שריר וקיים וי"ל כיון שהורגלנו לכתוב שריר וקיים יהא פסול אם לא נכתב כן אפילו כשאין זו מחק והשתא לא יוכל לצא לידי זיוף לכך אנו כותבין שפיר קיום מחקים אחר וקנינא מיניה ולמדין אנו <sup>(יב)</sup> היטב משטיא אחרונה כיון שאנו כותבין שריר וקיים והא דכותבין וקנינא מיניה וכו' לא היא חזרת השטר אלא לפי שעדיין עדות הקנין הוא שבתחלה כתב ואמר לנו הוו עלי עדים וקנו ממני ואחר כן וקנינא מיניה והוא הדין שיכול לכתבו באמצע השטר ולפי האי פירוש דלא לריך חזרת השטר אם כן הא דכתביןן בגיטין ודיון <sup>(יג)</sup> דיהיו ליכי מנאי ספר תירוכין וגט פטורין לא היא משום חזרת השטר דלא לריך למכתב חזרה כיון דכתביןן שריר וקיים ובגיטין כדת משה וישראל היו במקום שריר וקיים ובעיא היא בהמגרס (גיטין דף פה: ושם) אי בעינן ודיון או לא ולא איפשטי ולכך נראה שלעיקר גט אנו כותבין ודיון ואין אנו לריכין חזרה משום טעם שפי' ויכולים לכתוב ודיון בשיטה אחרונה דכדת משה וישראל היו במקום שריר וקיים ויש חימה למה שינו הקדמונים לכתוב שריר וקיים וללמוד משטיא אחרונה ולקיים מחקים אחר וקנינא מיניה כיון שחכמי הגמרא לא היו כותבין שריר וקיים מדקאמר אין למדין משטיא אחרונה ומקיימאם מחקים קודם שיטה אחרונה וי"ל שחששו שפעמים שיטעו העדים שאינן בקאיין וירחקו שני שיטין ואפילו לא יהא אדם חלוף לעשות שטר חדש בשני שיטין <sup>ד</sup> כי ידאג שיכחישוהו העדים שלא חתמו על שטר זה מעולם מכל מקום לא ידאג מלהוסיף שני שיטין וילמוד מן העלויה כי העדים לא יהיו זכורים שהרחיקו שני שיטין וכיון דכתב שריר וקיים למדין בטוב משטיא אחרונה זה שאל ר"י לר"ת על קיום מחקים שאנו כותבין בשיטה אחרונה והשיב כמו שפירשתי שאנו סומכין על שריר וקיים וקשה על האי פירוש שמשום שריר וקיים וכדת משה וישראל שהורגלנו לכתוב לא כתבין חזרת השטר והלא גם הם היו כותבין כדת משה וישראל כדמוכח במס' ידים (פ"ד משנה ה) אמרו לדוקים קובלים אנו עליכם פרושים שאתם כותבין את המושל עם משה בגט <sup>ה</sup> ה"ג במשניות ולא גרסינן את המושל עם השם כמו שכתוב במקלאת משניות כי מה ענין השם בגט דודאי כשנלמדו בית חשמונאי היו כותבין בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון מקמי דאכתבילת <sup>(י)</sup> אזכרת מן [שטרייא] כדאיתא בפ"ק דר"ה (דף יח: ) אכל המושל לא היו כותבין כשהיו כותבין את השם אלא ודאי עם משה גרסינן אלמא כותבין כדת משה וישראל בגיטין וי"ל שמתחלה היו כותבין כדת משה וישראל באמצע הגט ואחר כן תקנוהו לכתבו בסוף הגט במקום שריר וקיים ולכך אין כותבין חזרת השטר ולאחר פטירתו של ר"ת מלא ר"י בה"ג שהיה לר"ת במיקון הגט שעשה <sup>(יב)</sup> כל דבר שלמדין הימנו אם מחק או תלה לריך לכתוב דעל המחק או דביני חטי קודם שיטה אחרונה לפני וקנינא מיניה אך בדברים ששנה עליהם שכתב פעמים ושלא בתוך השטר או אין עיקר הגט תלוי בו צוה הורגלו לקיים אחר שיטה אחרונה א"כ ס"ל דאין למדין משטיא אחרונה וקנינא מיניה הוה חזרת השטר ושריר וקיים דכתבין על חנם הוא ואריך ליזהר בגיטין שלא לכתוב ודיון דיהיו ליכי מנאי ספר תירוכין בשיטה אחרונה אלא מתירוכין ואילך שהוא כפל לשון מאחר שאין למדין משטיא אחרונה אע"ג שאנו כותבין שריר וקיים בשטרות וכדת משה וישראל בגיטין שאין לכתוב דבר שהוא מעיקר הגט בשיטה אחרונה ומבעיא לן בהמגרס (גיטין דף פה: ) אי בעינן ודיון או לא ולא איפשטי וקשיא לר"י על האי פירוש שפירש ר"ת שאין למדין משטיא אחרונה וקיום מחקים שהורגלו לכתוב אחר וקנינא היינו בדברים שאין עיקר השטר תלוי בו א"כ יבא לידי זיוף שימחקו בשטר דבר <sup>(יג)</sup> ויכתוב עליהם דבר ששני בשטר ויקיימוו בסוף השיטה אחר וקנינא מיניה וכמו שאומר ר"ת מתחלה דלמדין משטיא אחרונה וכן נראה לר"י מדנהגו לכתוב שריר וקיים בשטרות ובגיטין כדת משה וישראל מ"מ נהי שאנו למדין משטיא אחרונה הרחיק שני שיטין פסול דלמא גיין ליה לעילאי וכתב הוא בשני שיטין ועדיו הם בשיטה שלישית <sup>יד</sup> ור"י פירש שמא בעצור הטורח הורגלו לכתוב שריר וקיים דפעמים בחזרה גופה היה מחק והיה לריך לקיימו ולחזור פעם אחרת דנהי שאין למדין משטיא אחרונה זכות לצעל השטר חובתו מיהא למדין שבחובתו אין לחוש שמא יזייף לכך היה לריך לקיים המחק של חזרה שלא יאמר הלוה או המוכר זכות היה לי שם וממקחו:

## קסב.

למיחש שהניחו שני שיטין חלק והוא המלוה זיזף בו שיטה אחרונה <sup>א</sup> ויש לומר דודאי <sup>(א)</sup> כן הוא שהוא כשר ובגיטין פרק המציא תנינא (דף יט: ) משמע שיהא פסול דקמני התם האי שטרא פרסאה דחתימי עליה סהדי ישראל גבי ציה ממשעבדי ופריך והא בעינן שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה וליכא ומשני דזמנהדר והשתא אמאי לא משני כשהעדים רחוקים שיטה אחת מן השטר אי איתא דהוה כשר ויש לומר דעדיפא מינה משני דאפי' לא הרחיקו כלום כשר דזמנהדר אכל מזינו להציא ראיא דפסול מהאי דפרק קמא <sup>(א)</sup> (דף יא.) האי שטרא פרסאה דמקסריה ניהליה באפי סהדי ישראל גבי ציה מצני חרי ופריך רבא והא בעינא כתב שאין יכול לזייף וליכא דבאפינן והא בעינא שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה וליכא דזמנהדר והשתא מאי פריך דבעינן חזרת השטר למה אי משום דלא לכתוב מאי דבעי הא כיון דאיכא עדי מקסריה מדכר דכירי אי הוה תנאה חייפיה אפי' לאחר כמה ימים מדכר דכירי כדאמר ר' יוחנן פרק שני (דף טז כב:) על <sup>(ב)</sup> מילתא דאין כותבין על נייר מחוק כו' וחכמים ליכא חזרת השטר אלמא אע"פ שאין יכול לזייף פסול כי ליכא חזרה ואע"ג דר' <sup>(א)</sup> (אליעזר) פליג על ר' יוחנן ופוסל דר מלאאמר <sup>ב</sup> מ"מ הלכה כר' יוחנן רבו ועוד בריש חוקת הבתים (לעיל דף טז). אמר אציי שדות בכסף יקנו עזה טובה קמ"ל וזהו כסברת ר' יוחנן דהתם והא לאו ראיא היא דע"כ לא פריך אליציה דר' יוחנן <sup>(ב)</sup> דהא ליכא חזרת השטר דלדידיה היכי פריך והא בעינן כתב שאינו יכול להודיין וליכא דהא אמר ר' יהודה בן בתירא אין כותבין <sup>(ג)</sup> על נייר מחוק ולא על דיפתרא וחכמים מכשירין ואמר ר' יוחנן כשהכשיר ר"א אפילו מכאן ועד עשרה ימים דכירי דר' אלעזר פריך דאמר לא הכשיר ר"א אלא לאלתר אכל מכאן ועד עשרה ימים לא וה"ג פריך שפיר והא בעינן חזרת השטר וליכא ויכול לזייף ולא דכירי לימים רבים אכל לר' יוחנן ה"ג דכשר כיון שאין יכול לזייף מדכר דכירי <sup>ד</sup> [מיהו מזינו למימר דאף לר"י פריך] <sup>ה</sup> ולא הכשיר ר' יוחנן אפי' מכאן ועד י' ימים אלא בגיטין דליכא רוב תנאים הלכך מדכר דכירי <sup>(ו)</sup> אכל בשאר שטרות מכאן ועד י' ימים לא דרוב עניני תנאים הם בשטר ולא דכירי לזמן מרובה מהיו מסתבר דפסול גזירה אטו היכא דלא הרחיק שיטה אחת דלא משתמיט לאפלוגי בהן אלא בין הרחיקו <sup>(ז)</sup> ללא הרחיקו בעינן חזרת השטר: **לפי שאין למודין בו**. בימיהם לא היו כותבין שריר וקיים בפשוטין שלהם כדאמר גבי מקושר לעיל דכתב <sup>(ח)</sup> שריר וקיים מכלל דבפשוטים לא היו כותבין שריר וקיים ולכך לא היו למדין משטיא אחרונה שלא יוכל לזייף בשיטה אחת שהרחיקו העדים והיו כותבין חזרת השטר בשיטה אחרונה ולא שום דבר עיקר <sup>(ט)</sup> שאין למדין הימנה ואם אירע בהן מחק היו כותבין אותו והיו מקיימאם אותו קודם שיטה אחרונה דאחרי כן לא היו למדין כן עיקר הימנה ויש לתמוה א"כ היאך הורגלנו לכתוב קיום מחקים אחר וקנינא מיניה <sup>(י)</sup> והא אין למדין משטיא אחרונה ואין לך למדין גדול מזה ולא היה לנו ללמוד לפי שיכול לצא לידי זיוף כיון שהשטר כשר בלא שריר וקיים שפעמיים לא יכתוב מתחלה שריר וקיים ויבא זה וימחקו מה שירצה ויגיה ויקיים המחק בסוף ויכתוב שריר וקיים וי"ל כיון שהורגלנו לכתוב שריר וקיים יהא פסול אם לא נכתב כן אפילו כשאין זו מחק והשתא לא יוכל לצא לידי זיוף לכך אנו כותבין שפיר קיום מחקים אחר וקנינא מיניה ולמדין אנו <sup>(יב)</sup> היטב משטיא אחרונה כיון שאנו כותבין שריר וקיים והא דכותבין וקנינא מיניה וכו' לא היא חזרת השטר אלא לפי שעדיין עדות הקנין הוא שבתחלה כתב ואמר לנו הוו עלי עדים וקנו ממני ואחר כן וקנינא מיניה והוא הדין שיכול לכתבו באמצע השטר ולפי האי פירוש דלא לריך חזרת השטר אם כן הא דכתביןן בגיטין ודיון <sup>(יג)</sup> דיהיו ליכי מנאי ספר תירוכין וגט פטורין לא היא משום חזרת השטר דלא לריך למכתב חזרה כיון דכתביןן שריר וקיים ובגיטין כדת משה וישראל היו במקום שריר וקיים ובעיא היא בהמגרס (גיטין דף פה: ושם) אי בעינן ודיון או לא ולא איפשטי ולכך נראה שלעיקר גט אנו כותבין ודיון ואין אנו לריכין חזרה משום טעם שפי' ויכולים לכתוב ודיון בשיטה אחרונה דכדת משה וישראל היו במקום שריר וקיים ויש חימה למה שינו הקדמונים לכתוב שריר וקיים וללמוד משטיא אחרונה ולקיים מחקים אחר וקנינא מיניה כיון שחכמי הגמרא לא היו כותבין שריר וקיים מדקאמר אין למדין משטיא אחרונה ומקיימאם מחקים קודם שיטה אחרונה וי"ל שחששו שפעמים שיטעו העדים שאינן בקאיין וירחקו שני שיטין ואפילו לא יהא אדם חלוף לעשות שטר חדש בשני שיטין <sup>ד</sup> כי ידאג שיכחישוהו העדים שלא חתמו על שטר זה מעולם מכל מקום לא ידאג מלהוסיף שני שיטין וילמוד מן העלויה כי העדים לא יהיו זכורים שהרחיקו שני שיטין וכיון דכתב שריר וקיים למדין בטוב משטיא אחרונה זה שאל ר"י לר"ת על קיום מחקים שאנו כותבין בשיטה אחרונה והשיב כמו שפירשתי שאנו סומכין על שריר וקיים וקשה על האי פירוש שמשום שריר וקיים וכדת משה וישראל שהורגלנו לכתוב לא כתבין חזרת השטר והלא גם הם היו כותבין כדת משה וישראל כדמוכח במס' ידים (פ"ד משנה ה) אמרו לדוקים קובלים אנו עליכם פרושים שאתם כותבין את המושל עם משה בגט <sup>ה</sup> ה"ג במשניות ולא גרסינן את המושל עם השם כמו שכתוב במקלאת משניות כי מה ענין השם בגט דודאי כשנלמדו בית חשמונאי היו כותבין בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון מקמי דאכתבילת <sup>(י)</sup> אזכרת מן [שטרייא] כדאיתא בפ"ק דר"ה (דף יח: ) אכל המושל לא היו כותבין כשהיו כותבין את השם אלא ודאי עם משה גרסינן אלמא כותבין כדת משה וישראל בגיטין וי"ל שמתחלה היו כותבין כדת משה וישראל באמצע הגט ואחר כן תקנוהו לכתבו בסוף הגט במקום שריר וקיים ולכך אין כותבין חזרת השטר ולאחר פטירתו של ר"ת מלא ר"י בה"ג שהיה לר"ת במיקון הגט שעשה <sup>(יב)</sup> כל דבר שלמדין הימנו אם מחק או תלה לריך לכתוב דעל המחק או דביני חטי קודם שיטה אחרונה לפני וקנינא מיניה אך בדברים ששנה עליהם שכתב פעמים ושלא בתוך השטר או אין עיקר הגט תלוי בו צוה הורגלו לקיים אחר שיטה אחרונה א"כ ס"ל דאין למדין משטיא אחרונה וקנינא מיניה הוה חזרת השטר ושריר וקיים דכתבין על חנם הוא ואריך ליזהר בגיטין שלא לכתוב ודיון דיהיו ליכי מנאי ספר תירוכין בשיטה אחרונה אלא מתירוכין ואילך שהוא כפל לשון מאחר שאין למדין משטיא אחרונה אע"ג שאנו כותבין שריר וקיים בשטרות וכדת משה וישראל בגיטין שאין לכתוב דבר שהוא מעיקר הגט בשיטה אחרונה ומבעיא לן בהמגרס (גיטין דף פה: ) אי בעינן ודיון או לא ולא איפשטי וקשיא לר"י על האי פירוש שפירש ר"ת שאין למדין משטיא אחרונה וקיום מחקים שהורגלו לכתוב אחר וקנינא היינו בדברים שאין עיקר השטר תלוי בו א"כ יבא לידי זיוף שימחקו בשטר דבר <sup>(יג)</sup> ויכתוב עליהם דבר ששני בשטר ויקיימוו בסוף השיטה אחר וקנינא מיניה וכמו שאומר ר"ת מתחלה דלמדין משטיא אחרונה וכן נראה לר"י מדנהגו לכתוב שריר וקיים בשטרות ובגיטין כדת משה וישראל מ"מ נהי שאנו למדין משטיא אחרונה הרחיק שני שיטין פסול דלמא גיין ליה לעילאי וכתב הוא בשני שיטין ועדיו הם בשיטה שלישית <sup>יד</sup> ור"י פירש שמא בעצור הטורח הורגלו לכתוב שריר וקיים דפעמים בחזרה גופה היה מחק והיה לריך לקיימו ולחזור פעם אחרת דנהי שאין למדין משטיא אחרונה זכות לצעל השטר חובתו מיהא למדין שבחובתו אין לחוש שמא יזייף לכך היה לריך לקיים המחק של חזרה שלא יאמר הלוה או המוכר זכות היה לי שם וממקחו:

איבעיא

### עין מושפט נר מצוה

ז א מיי פכ"ז מהל' מלוה וזה הל' ג סמג עשין דג טוש"ע ח"מ סי' מד סעיף ה:
ח ב מיי שם הל' ד סמג שם טוש"ע ח"מ סי' מה סעיף ו:

»

מוסף תוספות

א. כיון דמפסיל שטרא בהרחקת שני שיטים. וכו'.
ב. דילמא גייו ליה לכוליה שטרא דלעיל וכתבי שטר בשני שיטין והא חתימי סהדי בשלישית. רמב"ן.
ג. שהביאור לבי"ד ביום שנמסר לה להודיע שהיא גרושה ויתירה לנישא, דכיון דהאידיגא הוה ובעידי מסירה לא חיישני לזיופא. רש"י גיטין פג: א. [ו]גיזו ליה לכוליה שטרא דלעיל וכתבי שטר בשתי שיטין והא חתימי סהדי בשלישית. רמב"ן.
ד. שהיו מוניס לשטרות המלכים. ר"ש פסול אם אין כתוב שריר וקיים. רמב"א.

»

רבינו גרשום

שום חידוש ממון שלא נכתב בענינו של מעלה אין למדין מאותה שיטה.
דאיכא למימר אחר שנוכתב ונתחם זיזף הוא ולהכי כתבי בכל שטרי בשיטה אחרונה ככל מה דכתוב ומפורש לעיל הדיינו מענינו של שטר: מאי שנא שני שיטין דלמא מזוייף. ומוסיף וכותב יותר ממון ומקיים ליה בשיטה אחרונה בשיטה אחת יכול לכתוב בה זיזף ומקיים בטובה אלא לאו ש"מ משויה שיטה אחת כשר דאי כתב ומזוייף באותו [שטיח] אין למדין מכל אותה שיטה מה שאין כן בבי' שיטין וילפינן מביניהו משו"ה פסול דמצי לזיופי ליה: